

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 602/2543 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย สมเกียรติ โชติช่วง กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 334, มาตรา 339

การที่จำเลยที่ 1 ยื้อแย่งไม้กวาดจากผู้เสียหายที่ 2 และเหวี่ยงกันไปมาโดยจำเลยที่ 1 ทำหน้าตาและส่งเสียงข่มขู่จะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 และการเหวี่ยงไปมาขณะแย่งไม้กวาด เป็นเหตุให้ข้อมือของผู้เสียหายที่ 2 ได้รับบาดเจ็บถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายอันเป็นกรณีที่ต้องเนื่องกับการที่จำเลยทั้งสองเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้เสียหาย ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการจับกุม จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งสองใช้ของแข็งจัดกุญแจคล้องประตูหลังบ้านอันเป็นการทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์ แล้วเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานของนางสาวอรพรรณ อุ่นจิตติชัย ผู้เสียหายที่ 1 และนายประสงค์ คุณาจิรภรณ์ ผู้เสียหายที่ 2 และร่วมกันลักทรัพย์หลายรายการ รวมราคาทรัพย์ 250,200 บาท ของผู้เสียหายทั้งสองที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในเคหสถานดังกล่าวไปโดยทุจริต ทั้งนี้ในการลักทรัพย์จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายร่างกายผู้เสียหายที่ 2 โดยใช้มือผลักและกอดปล้ำผู้เสียหายที่ 2 เพื่อให้ความสะดวก

แก่การลักทรัพย์และพาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้และให้พ้นจากการจับกุม เป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 2 ได้รับอันตรายแก่กายมีบาดแผลที่ข้อมือขวา ก่อนคดีนี้จำเลยที่ 2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลอาญาตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 553/2537 และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 749/2537 ให้ลงโทษจำคุกฐานลักทรัพย์ ซึ่งมีใช้ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จำเลยที่ 2 พ้นโทษไปแล้วภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันพ้นโทษกลับมากระทำความผิดในคดีนี้ซ้ำในอนุมาตราเดียวกันอีก ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1039/2541 ของศาลอาญาและคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3146/2540 และ 3147/2540 ของศาลจังหวัดนนทบุรีขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 93, 339 และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน 59,200 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1 กับให้เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 และนับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1039/2541 ของศาลอาญา และคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3146/2540 และ 3147/2540 ขอศาลจังหวัดนนทบุรี

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองทรัพย์ แต่ให้การปฏิเสธในข้อหาชิงทรัพย์และจำเลยที่ 1 รับต่อไปด้วยว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อส่วนจำเลยที่ 2 รับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษตามฟ้องจริง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง จำคุก 12 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(7)(8) วรรคสาม จำคุก 6 ปี เพิ่มโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 กึ่งหนึ่งเป็นจำคุก 9 ปี คำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้แก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามและกึ่งหนึ่ง ตาม

ลำดับ คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปี และจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 ปี 6 เดือน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 59,200 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1 ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ในวันเวลาเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 จัดทำลายกุญแจประตูบ้านเข้าไปลักทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 1 และผู้เสียหายที่ 2 ภายในบ้านอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหายทั้งสอง คงมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ดังฟ้องโจทก์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีผู้เสียหายที่ 2 เบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ทราบว่าผู้เสียหายทั้งสองกลับมาก็ได้พยายามหลบหนีออกจากบ้าน โดยพยายามข้ามรั้วบ้านออกไป แต่ผู้เสียหายที่ 2 ใช้เครื่องชาร์จโทรศัพท์มือถือขว้างไปที่จำเลยที่ 1 ซึ่งกำลังปีนกำแพงทำให้จำเลยที่ 1 ตกลงมา จากนั้น ผู้เสียหายที่ 2 ใช้จานข้าวโยนไปที่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ทำหน้าตาและเสียงข่มขู่ ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ปีนกำแพงรั้ว และตกลงไปในคูน้ำด้านนอก ผู้เสียหายที่ 2 วิ่งตามไปโดยถือไม้กวาดออกไปด้วย ผู้เสียหายที่ 2 ใช้ไม้กวาดตีจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จับไม้กวาดและยื้อแย่ง โดยเหวี่ยงกันไปมา พร้อมกันนั้นจำเลยที่ 1 ก็ทำหน้าตาและส่งเสียงข่มขู่จะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 จำเลยที่ 1 กับผู้เสียหายที่ 2 เหวี่ยงกันไปมาสักพักหนึ่ง จำเลยที่ 1 จึงผละหนีไป การเหวี่ยงไปมาขณะแย่งไม้กวาดทำให้ข้อมือของผู้เสียหายที่ 2 ได้รับความเจ็บใช้เวลารักษาประมาณ 5 ถึง 6 วัน ข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องกับคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 ที่ว่า ผู้เสียหายที่ 1 เห็น

ผู้เสียหายที่ 2 มีเลือดออกที่มือ จึงถามว่าไปถูกอะไร ผู้เสียหายที่ 2 ตอบว่า ระหว่างต่อสู้กับจำเลยที่ 1 มีการแย่งไม้กันและถูกไม้ดังกล่าวบาดมือ พยานหลักฐานของโจทก์จึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ยื้อแย่งไม้กวาดจากผู้เสียหายที่ 2 และเหวี่ยงกันไปมา โดยจำเลยที่ 1 ทำหน้าตาและส่งเสียงข่มขู่จะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 และการเหวี่ยงไปมาขณะแย่งไม้กวาด เป็นเหตุให้ข้อมือของผู้เสียหายที่ 2 ได้รับบาดเจ็บพฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายอันเป็นกรณีที่ต่อเนื่องกับการลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นจากการจับกุม จึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิชา มหาคุณ-พูนศักดิ์ จงคลณี-ปัญญา สุทธิบดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความผิดฐานชิงทรัพย์ประกอบด้วยความผิดฐานลักทรัพย์ และมีองค์ประกอบในส่วนของการกระทำเพิ่มเติมขึ้นมา คือ การใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 นั้น จึงต้องได้ความว่า การใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ

ว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายต้องไม่ขาดตอนไปจากการลักทรัพย์ถ้าขาดตอน
แล้วก็เป็นความผิดต่างกรรมกัน ไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ เพราะความผิดฐานชิง
ทรัพย์เป็นความผิดกรรมเดียว ปัญหาว่าในการวินิจฉัยว่าการลักทรัพย์ และการใช้
กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายขาดตอนจากกันหรือไม่
จะยึดถือการลักทรัพย์สำเร็จเป็นข้อพิจารณาได้หรือไม่ เฉพาะกรณีที่การใช้กำลัง
ประทุษร้ายหรือการขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเกิดขึ้นภายหลังการ
ลักทรัพย์ หากพิเคราะห์บทบัญญัติมาตรา 339 แล้ว จะเห็นได้ว่าแม้การลักทรัพย์
สำเร็จลงแล้ว ก็ยังอาจเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ได้ ดังเช่นกรณีที่ผู้กระทำความผิดไป
โดยมีเจตนาพิเศษตามอนุมาตรา 1,3,4 และ 5 เป็นต้น ด้วยเหตุนี้แนวคำวินิจฉัยของ
ศาลในเรื่องนี้จึงใช้หลักว่า การลักทรัพย์ที่เป็นความผิดสำเร็จแล้วนั้นขาดตอนไปแล้ว
หรือยัง ไม่ใช่พิจารณาจากข้อที่ว่า การลักทรัพย์สำเร็จแล้วหรือไม่ เพราะลำพังการ
เคลื่อนย้ายทรัพย์ก็ถือได้ว่าการลักทรัพย์สำเร็จแล้ว แต่ก็ยังอาจมีการพาทรัพย์นั้นไป
ได้ ซึ่งเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์แล้วดังเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 1309/2508 การที่พวกจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายภายหลังที่จำเลย
หยิบทรัพย์แล้ว เป็นการกระทำต่อเนื่องกันกับการลักทรัพย์เพื่อให้เป็นความสะดวก
แก่การที่จำเลยกับพวกจะพาทรัพย์หลบหนี หรือเพื่อปกปิดการกระทำความผิด หาใช่
การชิงทรัพย์ขาดตอนไปแล้วไม่ จำเลยต้องร่วมรับผิดชอบในผลที่พวกของจำเลยใช้อาวุธ
ปืนยิงผู้เสียหาย อันเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2399/2518 จำเลยลักไก่ไปจากผู้เสียหาย ต่อมา 1 ชั่วโมง ผู้เสีย
หายตามไปพบจำเลยกับไก่ที่กระท่อมของ จ. ห่างจากที่เกิดเหตุ 100 เส้น จำเลยถือ
เหล็กแหลมจ้องมาทางผู้เสียหาย การลักทรัพย์ขาดตอนแล้วไม่เป็นชิงทรัพย์ คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 1453/2519 คนร้ายลักกระบือไป 2 ตัว ผู้เสียหายตามไปในคั้น
นั้นระยะทาง 7 กิโลเมตร พบคนร้ายจูงกระบืออยู่ คนร้ายยิงปืน 1 นัดแล้วหนีไป
การลักทรัพย์ขาดตอนแล้ว ไม่เป็นชิงทรัพย์ นอกจากนี้อาจศึกษาแนววินิจฉัยของศาล

ฎีกาในเรื่องดังกล่าวได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1763/2509, 1408/2512, 6/2530 เป็นต้น สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ได้วินิจฉัยยืนยันตามหลักที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 เข้าไปลักทรัพย์ของผู้เสียหายที่ 1 และผู้เสียหายที่ 2 ในบ้านของผู้เสียหายทั้งสอง ความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้ว ขณะที่จำเลยที่ 1 กำลังปีนกำแพงหลบหนี ผู้เสียหายที่ 2 มาพบจึงใช้ไม้กวาดตีจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 1 ยื้อแย่งไม้กวาดจากผู้เสียหายที่ 2 และเหวี่ยงกันไปมา โดยจำเลยที่ 1 ทำหน้าตาและส่งเสียงข่มขู่จะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 และการเหวี่ยงไปมาขณะแย่งไม้กวาด เป็นเหตุให้ข้อมือของผู้เสียหายที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายที่ 2 เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกับการลักทรัพย์ ไม่ขาดตอนจากกัน จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์